

1500255-23.2021.8.26.0623

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... condenação, pede conversão do roubo majorado por furto simples. Não tinha intenção de agredir a vítima, tanto que deixou o local logo após a subtração. A confissão refere-se a crime de furto, requereu absolvição da ré, juntado inepta a denúncia por atipicidade. Subsidiariamente, a conversão do roubo majorado por furto simples.

A defesa de Paulo nega o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

1ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500255-23.2021.8.26.0623 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500255-23.2021.8.26.0623

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2220631/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 19621265 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2948/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2220631 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 2948/21/700 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO FERNANDES DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Vistos.

PAULO FERNANDES DOS SANTOS, conhecido pela alcunha de "Vinho" e ALINE REGINA PAULINO, ambos devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, porque em 14 de agosto de 2021, por volta das 3h55, na Rua Pastor Isamel I. dos Santos, Jardim Vitoria, 185, Jardim Vitória. Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, os acusados, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante violência exercida contra a vítima Geraldo Carlos de Souza, a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, pertencentes à citada vítima, tendo os agentes cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos.

Laudo Pericial às fls. 249/253.

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 24 de setembro de 2021 (fl. 163).

A acusada Aline foi devidamente citada (fl. 172), apresentando resposta à acusação às fls. 228/231.

O acusado Paulo foi devidamente citado (fl. 175), apresentando resposta à acusação às fls. 198/203.

Decisão que manteve o recebimento da denúncia às fls. 236/239.

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima, inquiridas duas mesmas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa de Paulo, seguindo-se do interrogatório dos acusados, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais o Representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva com a condenação do réu nos termos da denúncia. Quanto à reprimenda, em primeira fase de se considerar os maus antecedentes tanto para Paulo quanto para Aline. Na segunda fase, para Paulo deve ser considerado duas agravantes e uma atenuante, crime contra pessoa maior 60 anos, reincidência e confissão; para Aline presente a agravante do crime ter sido cometido contra maior de 60 anos, bem como a atenuante da confissão. Na terceira fase presente a majorando do concurso de pessoas. Imposição de regime inicial fechado para ambos os acusados.

A defesa de Aline nega que o crime tenha sido praticado com violência, assim como nega a ocorrência de qualquer tipo de agressão contra o idoso e aponta que não houve restrição da liberdade da vítima. A acusada estava sob o efeito de drogas e efetuou a subtração para poder comprar mais entorpecentes. Requer a absolvição de Aline diante da ausência de provas referente à autoria delitiva. Em eventual condenação, pede conversão do roubo majorado por furto simples. Não tinha intenção de agredir a vítima, tanto que deixou o local logo após a subtração. A confissão refere-se a crime de furto, requereu absolvição da ré, juntado inepta a denúncia por atipicidade. Subsidiariamente, a conversão do roubo majorado por furto simples. A defesa de Paulo nega o dolo e a validade da denúncia. Os dois estavam sob efeito de drogas e aceitou convite para entrarem na casada vítima para fazerem acerto entre ambos. Não há unidade de desígnios, mas mera coincidência dos fatos. Não há consciência e vontade de atuar, subtraído pelo uso de droga. Há afronta ao art. 226 do CPP, não foram colocadas pessoas com as mesmas características. Há divergência quanto ao uso de capuz no depoimento das testemunhas. Requeru absolvição por falta de provas. Nega que o acusado tenha agido com violência contra a vítima, requerendo. Requer, portanto, a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de furto (artigo 155, caput, do CP), na sua forma tentada.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A denúncia não é inepta, os fatos ali narrados constitui crime, consistente na subtração mediante violência, caracteriza a figura do roubo, art. 157 do CP.

O reconhecimento tanto em solo policial, quanto em juízo foram realizados de acordo com os ditames do artigo 226, II, pois como se pode verificar as pessoas colocadas ao lado dos réus guardam semelhança idênticas com os acusados.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 20/23), pelos receituários médicos (fls. 28/30), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 24), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 25/26), pelo laudo pericial (fls. 249/253), bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

Em solo policial (fls. 07/08), a acusada Aline disse que é usuária de drogas, mais precisamente de "crack", e para sustentar seu vício, realiza programas de cunho sexual. A pedido de Geraldo, a declarante foi até residência dele, onde realizou um programa. Como pagamento recebeu a importância de quarenta reais. A declarante já conhecia Geraldo, e toda a rotina da casa, inclusive onde ele costumava guardar o dinheiro. Diante desta situação, a interroganda convidou seu amigo Paulo, para que ambos entrassem na residência de Geraldo para pegar o dinheiro. Nesta madrugada, foram até o local, e após forçarem a porta da sala, ganharam o interior da residência, e enquanto Paulo segurava Geraldo, a declarante pegou as chaves da cômoda, e subtraiu a importância de R\$ 215,00 (duzentos e quinze reais). Após a

subtração, a interrogando entregou R\$ 100,00 a Paulo e ficou em poder de R\$ 115,00. Com este dinheiro a interroganda adquiriu dez pedras de "crack", e em seguida ela e Paulo fizeram uso da droga. Quando foi abordada pela polícia, confessou o crime, e informa estar muito arrependida.

Em juízo disse que combinou de fazer o roubo, ele estava dormindo. Sabia onde ele guardava dinheiro, pegou a chave de dentro da calça da vítima. Enquanto realizava a subtração o Paulo segurava a vítima. Depois que subtraiu os valores, saiu do local. Só pegou os valores e saiu do local, não o agrediu. Confirmou que combinaram a subtração bem antes de irem ao local. Já foram ali para realizar a subtração. Nunca teve qualquer relacionamento com Sr. Geraldo. Já conhecia a vítima, sabia que ele era pessoa idosa e que morava sozinho no local.

Em solo policial (fl. 09), o acusado Paulo disse que é usuário contumaz de "crack", e após o convite de Aline, resolveram adentrar a residência de um senhor, para subtrair dinheiro para ambos fazerem uso de "crack". Que após o convite, o interrogando acabou aceitando e ambos na madrugada foram até o imóvel. Que após forçarem a porta da sala, conseguiram abrir e entrar na residência. Informa que se dirigiram ao quarto, e o senhor se assustou e caiu. Que em nenhum momento, agrediu fisicamente aquele senhor, e como Aline já sabia onde estava o dinheiro, ficou responsável para pegar a quantia. Após a subtração deixaram a residência e adquiriram dez pedras de "crack", as quais fizeram uso de imediato. O restante do dinheiro, ou seja, R\$ 100,00 (cem reais), o interrogando acabou guardando em seu bolso. Enquanto caminhavam pela rodovia, acabaram sendo detidos pela polícia militar e confessou a prática do roubo. Interpelado se possui filhos, informou negativamente.

Em juízo disse que estava junto com alie usando drogas, combinou com Aline de ir conversar com ele. Ela foi fazer algo com ele lá. Acabaram cometendo o roubo. Pularam o muro. Ela já conhecia Sr. De idade que morava lá. Fez esse ato, mas não segurou o Sr. Geraldo. Confirma que praticou o roubo junto com Aline. Confirma que segurou a boca da vítima pra ele não gritar. A Aline pegou o dinheiro e saíram de lá. Pegaram dinheiro para usar droga. Assim que entrou na hora do apavoro, ele já tem um problema nas pernas ele acabou caindo, mas confirma que tampou a boca dele. Estava com uma blusa de capuz, que não cobria o rosto. Está arrependido do que fez. Em solo policial (fl. 06), a vítima Geraldo Carlos de Souza disse que é aposentado, e reside sozinho em um imóvel na cidade de Espírito Santo do Pinhal, situado a Rua Pastor Ismael Inacido dos Santos, 185-Jd. Vitória. Que durante a madrugada estava dormindo e foi acordado com um barulho na porta da sala. Assim que conseguiu levantar-se, haja vista, que possui mobilidade reduzida, foi abordado por um casal. De pronto, o declarante reconheceu a mulher, como sendo Aline, a qual no passado já residiu nas proximidades da residência do declarante, em outro bairro daquela cidade. O rapaz que acompanhava Aline, tratava-se de um indivíduo de estatura baixa, compleição física magra, pele preta, e usava um capuz que cobria parcialmente sua cabeça e trajava vestes nas cores escuras. O rapaz se apresentava bastante alterado, se aproximou do declarante, e em tom ameaçador exigiu dinheiro. Sem ao menos conseguir se expressar, o declarante foi empurrado por aquele homem, sendo que acabou caindo ao chão, onde sofreu ferimentos no supercílio esquerdo. Ainda no solo, aquele rapaz agressivamente segurava a boca do declarante, para que ele não solicitasse ajuda. Neste interim, Aline que estava no interior do quarto passou a vasculhar o local, até localizar a chave da cômoda, onde o declarante costuma guardar dinheiro e documentos pessoais. Aline após abrir a gaveta, encontrou o dinheiro do declarante, e subtraiu a importância de aproximadamente duzentos reais. De posse do dinheiro, o casal deixou o local tomando rumo ignorado. O declarante conseguiu se refazer, levantou-se e foi até a residência vizinha e pediu por socorro, ocasião em que foi acionada a Polícia Militar. Em sua residência, o declarante constatou que os autores, haviam forçado a porta de entrada da sala, ocasionando danos em sua parte inferior. Logo após a chegada da viatura policial, o depoente passou as características dos autores, ressaltando que o rapaz estava com vestes escuras e era de cor preta, e a mulher era uma já conhecida sua de nome Aline. Uma das viaturas providenciou o socorro do declarante que estava ferido e outra saiu para diligenciar, com vistas a localizar os autores.

Pouco tempo depois, tomou conhecimento de que os Policiais haviam encontrado os autores da prática delitiva, e inclusive recuperado parte do dinheiro subtraído. O declarante foi conduzido a este Plantão Policial, e foi submetido a reconhecimento pessoal, em dependências próprias nesta Unidade, e sem sombras de dúvidas acabou reconhecendo entre as pessoas aqui apresentadas, o indivíduo identificado com o número 02, tratando-se de Paulo Fernandes dos Santos, como a mesma pessoa que lhe subjugou na companhia de Aline para subtrair mediante violência a importância aproximada de duzentos reais em dinheiro.

Em juízo disse que reconheceu Paulo e Aline como autores do delito., disse que no dia fods fatos durante a madrugada os dois entraram em sua residência, logo foi abordado pelo Paulo que segurou o depoente exigia dinheiro. Enquanto isso ela pegou as chaves e foi para o quarto buscando dinheiro, pegou cerca de 215,00. Já conhecia alie ela o conhecia e sabia que o depoente morava sozinho nesta casa. A mãe dela era vizinha de uma das casas de aluguel do depoente, por isso conhece Aline. Depois que foram embora uma vizinha ajudou acionar a PM, neste momento percebeu que tinha machucado o supercílio quando caiu. O Paulo estava usando capuz, mas no OS ele não estava usando a Aline não estava usando capuz. Alien não o segurou ou agrediu, foi o Paulo quem o segurou e tampou sua boca para não pedir ajuda.

Em solo policial (fls. 02/03), o PM Claudemir de Medeiros Sobrinho de Luiz disse que é Cabo da Polícia Militar e encontrava-se em serviço juntamente com o SD PM Carvalho, quando por volta das 3h55min, foram acionados via COPOM para atendimento de uma ocorrência de roubo a residência em andamento, a Rua Pastor Ismael Inacio dos Santos, 185-Jd. Vitória. Diante da solicitação, a equipe rapidamente deslocou-se até o endereço, e tiveram contato com a vítima Geraldo Carlos de Souza, tratando-se de um idoso de 84 anos. Geraldo informou ao depoente que reside sozinho no imóvel, e nesta madrugada ouviu barulho na porta da sala e mesmo antes de conseguir sair do quarto, foi surpreendido por um casal, sendo que o rapaz possuía estatura mediana, era magro, trajava vestes de cor escura, cútis preta e tinha um capuz que cobria parcialmente sua cabeça. A mulher que acompanhava o rapaz, identificada como "Aline" já era conhecida da vítima, pois no passado foram vizinhos em outro bairro. O rapaz, aproveitando da mobilidade reduzida da vítima, o empurrou, jogando-o ao solo, e em seguida passou a pressionar a boca dela, para que não gritasse. Durante a queda, a vítima veio a bater a cabeça no chão, ocorrendo ferimento em seu supercílio esquerdo. Enquanto a vítima estava sendo subjugada pelo autor, Aline pegou as chaves de uma cômoda, onde a vítima costuma guardar o dinheiro e documentos pessoais, e conseguiu abri-la, de onde veio a subtrair cerca de duzentos reais em dinheiro. Após a subtração do valor, Aline e o rapaz deixaram o local, tomando rumo ignorado. A vítima conseguiu se reestabelecer e solicitar socorro, através de vizinhos, os quais providenciaram o acionamento da Polícia Militar. No local, o depoente visualizou que os autores adentraram o imóvel após pularem um muro, e em seguida utilizando-se de força, conseguiram abrir a porta da sala, acarretando amassamento na parte inferior da folha da porta. Com as características passadas, os policiais passaram a diligenciar nas imediações, e pouco tempo depois, ou seja, cerca de quarenta minutos do ocorrido, depararam com um casal, caminhando pela Rodovia SP 346, que interliga o município de Espírito Santo do Pinhal a Santo Antônio do Jardim, local bem próximo à residência de Geraldo. O casal foi identificado como sendo Paulo Fernandes dos Santos, já conhecido dos meios policiais pela alcunha de "vinho", e por estar envolvido com drogas e furtos. Paulo, se fazia acompanhar da mulher de nome Aline Regina Paulino. Após a identificação da mulher, com nome de Aline, não restou dúvidas aos policiais que ambos pudessem ser os autores da prática delitiva, pois o rapaz apresentava as mesmas características fornecidas pela vítima. Paulo foi submetido a buscas pessoais, sendo que em poder dele foi localizada a importância de R\$ 100,00 (cem reais). Aline espontaneamente entregou à guarnição a importância de R\$ 11,00 (onze reais). Questionados, ambos confessaram a prática delitiva, informando que com o valor subtraído, dirigiram-se até um ponto de venda de drogas e adquiriram dez pedras de "crack". Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados. Na delegacia foi procedido o formal reconhecimento pessoal por parte da vítima, sendo

que Geraldo sem sombras de dúvidas reconheceu Paulo, como sendo a mesma pessoa que acompanhava Aline, e que momentos antes haviam estado em sua residência e praticando o delito de roubo.

Em juízo disse que estava de serviço na data dos fatos, quando foram acionados para atendimento de roubo em residência. No local se deparou com a vítima, um senhor de 85 anos, muito debilitados e com lesões no olho esquerdo. A vítima relatou a equipe que estava dormindo e por volta de 4h00 escutou barulho na porta da sala, quando se levantava para averiguar já se deparou com um casal no quarto, momento em que o indivíduo masculino Paulo já chegou empurrando a vítima ao solo, o qual bateu a cabeça ao solo, causando as lesões. Depois a vítima relatou que Paulo subiu por cima da vítima sufocando a boca com as duas mãos, impedindo-a que pedisse socorro. A todo o momento os assaltantes pediam dinheiro e a assaltante feminina revirava o quarto da vítima, localizando uma chave da cômoda onde a vítima guardava documentos pessoais e certa quantia em dinheiro. Subtraíram quantia em dinheiro e deixaram o local. A vítima pediu socorro ao vizinho que acionou o COPOM, passou características do indivíduo masculino e disse que conhecia a assaltante feminina, que fora sua vizinha há algum tempo atrás. De posse dessas características saíram em patrulhamento, localizaram os dois caminhando pela rodovia que liga Espírito Santo do Pinhal a Santo Antônio do Jardim. O casal foi abordado em revista pessoal localizaram cerca de R\$ 100,00 com Paulo e com a mulher encontraram R\$ 11,00. Eles assumiram a prática do crime, relatando que tinham subtraído R\$ 215,00, passaram numa biqueira e adquiriram 10 pedras de crack, que já tinha consumido. Foi dada voz de prisão ao casal por roubo. Na residência eles pularam um muro de 2 metros de altura e arrombaram a porta da sala da casa da vítima. Encaminhados os dois para o P.S., depois a delegacia, onde a vítima os reconheceu. Tanto parte masculina quanto a parte feminina. As características físicas passadas pela vítima referente ao assaltante masculino foram as seguintes: era que de estatura mediana, roupas escuras, cútis preta, usava capuz, mas dava pra ver o rosto.

Em solo policial (fls. 04/05), o PM Lucas José Carvalho Lameu prestou depoimento idêntico ao do PM Claudemir, uma vez que participou de todas as diligências.

Em juízo disse que encontraram o réu vítima do roubo, pessoa idosa bem debilitada e com lesões aparentes. Ela disse que tinha sido assaltada por um casal. Disse que conhecia a mulher porque já tinha sido vizinho dela e passou da pessoa de sexo masculino, que os encontraram nas margens da rodovia. Em busca pessoal encontraram com ele R\$ 100,00, Aline entregou R\$ 11,00. Os dois são conhecidos dos meios policiais. Eles confessaram que arrombaram uma porta e praticaram a subtração de R\$ 215,00. Homem de estatura mediana, negro, o qual foi encontrado na companhia de Aline. Não se recorda se deu detalhes do rosto do homem.

Inicialmente, de se ressaltar que a palavra da vítima, em sede de crime de roubo, é elemento de convicção de altíssima importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a falácia ou evidente engano nas declarações prestadas. E entendimento contrário acabaria por cancelar a impunidade, sobretudo porque estes delitos, em sua grande maioria, são praticados na clandestinidade e sem testemunhas presenciais. Não há qualquer indicio de que a vítima tem interesse em levianamente fantasiar acerca de circunstâncias de um delito, já que sua única intenção é narrar os fatos como eles efetivamente ocorreram e apontar aquele que reconheça como sendo seu autor.

Os policiais que realizaram as ocorrências apresentaram relatos harmônicos e firmes no sentido de que foram acionados via COPOM para atendimento de uma ocorrência de roubo. Em contato com a vítima Geraldo, tratando-se de um idoso de 84 anos que reside sozinho, foram informados que de madrugada a vítima teve sua casa invadida e antes de sair do quarto foi surpreendida por um casal, sendo que o rapaz possuía estatura mediana, era magro, vestia roupas escuras, cútis preta e estava acompanhado de Aline, pessoa já conhecida pela vítima. O indivíduo empurrou a vítima, jogando-o ao solo, com a queda chegou a bater a cabeça no chão resultando-lhe um ferimento no supercílio esquerdo. Em seguida o rapaz passou a pressionar a boca da vítima, para que não gritasse, enquanto Aline subtraía dinheiro que estava guardado na cômoda, quando obtiveram êxito deixaram o local. A vítima foi socorrida

por vizinhos que acionaram a Polícia Militar, as características dos indivíduos foram passadas aos policiais que iniciaram as diligências. Pouco tempo depois a equipe se deparou com um casal caminhando na rodovia próxima a casa da vítima, sendo feita a abordagem. O rapaz foi identificado como Paulo Fernandes dos Santos tendo características compatíveis às informadas pela vítima, enquanto a mulher foi identificada como Aline Regina Paulino. Em busca pessoal foi localizado R\$100,00 com Paulo e Aline espontaneamente entregou à guarnição R\$ 11,00. Questionados, ambos confessaram a prática delitiva e informaram que parte do dinheiro foi usado para a compra de entorpecentes.

Foi feito o reconhecimento pessoal dos acusados tanto em sede policial, quanto em juízo, em ambas as oportunidades a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, Paulo e Aline como autores do delito (fls. 25/26).

Tanto em solo policial, quanto em juízo os acusados confessaram parcialmente o crime, confirmando a subtração, mas negando parcialmente o uso de violência contra o idoso. Informam que o ferimento no supercílio da vítima se deu em decorrência de uma queda provocada pela própria vítima, entretanto tal narrativa não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Além de a vítima ter relatado que foi empurrada, nada há que desabone sua narrativa, ainda que se desconsidere tal fato, o ato de segurar para impedir a reação da vítima e abafar a boca para evitar que a vítima pedisse ajuda, já configura violência física. Ademais, considerando se tratar de um idoso, com mais de 80 anos e com dificuldades de locomoção.

Diante deste contexto, incabível a desclassificação do delito para furto. Além disso, o receituário médico (fls. 28) aponta as agressões sofridas pela vítima que foi empurrada pelo acusado chegando a bater a cabeça ao solo.

A vítima confirmou a agressão sofrida e a intimidação sofrida em decorrência disto, Paulo parecia muito alterado e em tom ameaçador exigiu dinheiro. Ressalte-se que a vítima é maior de 60 anos e possui mobilidade reduzida, razão pela qual sentiu-se suficientemente intimada.

O ajuste prévio de condutas para a prática do delito foi confessada por ambos os réus, daí não se poder falar de desclassificação ou afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Outrossim, acrescente-se que a qualificadora do concurso de agentes também está bem caracterizada, pois a prova oral produzida comprovou a participação de dois indivíduos, dos quais, um agrediu e tampava a boca da vítima para que não pudesse pedir socorro, e Aline, já conhecida pela vítima, que foi quem subtraiu o dinheiro.

O concurso de agentes se comprovado, configura causa objetiva de aumento de pena, não dependendo de efetiva intimidação para aplicação.

De rigor, portanto, a condenação dos réus pelas condutas delitivas descritas no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Incidente a confissão em favor de ambos os réus, que confessaram espontaneamente o delito. Não incidente a atenuante do arrependimento voluntário, eis que a foram os policiais que recuperaram e restituíram os valores subtraídos à vítima, mas presente uma agravante, pois o crime foi praticado contra maior de 60 anos, incidente também em desfavor de ambos os réus que admitiram plena ciência da condição da vítima.

Passo à dosimetria da pena.

Quanto ao réu Paulo Fernandes dos Santos:

Em primeira fase, observo que o réu possui cinco condenações transitadas em julgado, sendo que uma das condenações com trânsito em julgado (fls. 64/67) será dosada nesta fase como Maus antecedentes, com acréscimo de 1/6, sendo assim, a pena-base será fixada em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, além de 11

(onze) dias multa.

Em segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão, mesmo que parcial e da agravante da reincidência (fls. 64/67), razão pela qual admito a compensação. Entretanto, presente ainda a agravante por ter o crime sido cometido contra maior de 60 (sessenta) anos, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos, 05 meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Em terceira fase, presente o aumento de pena previsto no § 2º, inciso II do artigo 157 do CP, tendo em vista que o crime foi cometido em concurso de agentes, a pena deve ser aumentada em 1/3, fixando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, além de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena, consoante disposto no artigo 33, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não presentes os requisitos legais.

Quanto a ré Aline Regina Paulino:

Em primeira fase, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, a ré possui duas condenações anteriores com pena extinta há mais de cinco anos, que configuram maus antecedentes (fls. 68/70), justificando o acréscimo de 1/6, sendo assim, a pena-base será fixada em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias multa.

Em segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão e da agravante por ter o crime sido cometido contra maior de 60 (sessenta) anos, razão pela qual admito a compensação, mantendo a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Em terceira fase, presente o aumento de pena previsto no § 2º, inciso II do artigo 157 do CP, tendo em vista que o crime foi cometido em concurso de agentes, a pena deve ser aumentada em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (catorze) dias-multa.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena, consoante disposto no artigo 33, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não presentes os requisitos legais.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para (i) CONDENAR o réu PAULO FERNANDES DOS SANTOS, RG:27.697.197, nascido em 15/11/1976, natural de São Paulo - SP, filho de Jair Fernandes dos Santos e Mercia Fernandes dos Santos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesesseis) dias-multa mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, sem substituições; (ii) CONDENAR a ré ALINE REGINA PAULINO, RG: 45.192.894, nascida em 05/07/1989, natural de Espírito Santo do Pinhal - SP, filha de Marco Antônio Paulino e Roseli Aparecida Adão Paulino, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 (catorze) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, sem substituições.

Tendo em vista a reincidência e a prova de que os réus já estavam envolvidos com a prática de crimes, a confirmação da conduta criminosa, os acusados devem permanecer cautelarmente presos porque presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja o risco a ordem pública, diante da real possibilidade de voltar a delinquir.

Recomendem-se no local em que se encontram preses.

Publique-se. Intime-se.

Espirito Santo do Pinhal, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA